



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/951/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובע:

רבי משה
באמצעות ב"כ: עו"ד יניב אילן
הרצל 49, נתניה
טל': 054-6333727 פקס: 153-546333727

נגד

הנתבעת:

דהאן דייזי
באמצעות ב"כ: עו"ד גנגינה עדן
השחם 30, פתח תקוה
טל': 0545621622 פקס: 036188889

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה לתיקון ליקויים בדירה בבית משותף הגורמים לנזקי רטיבות בדירה אחרת בבית המשותף, וכן לתקן נזקים אלה לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב הגלכוע 22 בגבעתיים, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 563 בגוש 6160 (להלן - "הבית המשותף"). התובע, משה רבי (להלן - "התובע"), הוא בעלים של דירה המצויה בקומה השנייה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 8. הנתבעת, דייזי דהאן (להלן - "הנתבעת"), היא בעלים של דירה דו-מפלסית, המצויה בקומות השלישית והרביעית בבית המשותף, מעל דירת התובע, והרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 12. לדירת הנתבעת הצמדה של חלק מגג הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/951/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. כנטען בכתב התביעה, מזה כ-5 שנים סובלת דירת התובע מנזקי רטיבות בתקרת הסלון ובקירותיו, הכוללים נזילה פעילה, סימני עובש קשים, סדקים ונפילה של טיח. חרף פניות רבות של התובע לנתבעת לתקן הליקויים בדירתה, לא פעלה כן הנתבעת. התובע צירף לכתב התביעה חוות דעת מומחה מטעמה.
4. בכתב ההגנה הכחישה הנתבעת הנטען בכתב התביעה. לדידה, הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע הוא חורים שקדח התובע בקיר חיצוני בבית המשותף לצורך התקנת גגון. אדניות שנטען על ידי המומחה מטעם התובע כי מהוות הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע מהוות חלק בלתי נפרד משלד מבנה הבית המשותף, מעשה ידי הקבלן בהתאם לתכנית הבניה, ולכן רכוש משותף שאינו באחריות הנתבעת. מכל מקום, התובע ביצע בעבר עבודות לתיקון ליקויי איטום באדניות האבן שבדירת הנתבעת, ולכן הוא האחראי לתחזוקתן. יתרה מזאת, משעתר בתביעה כספית נגד הנתבעת לתשלום פיצויים בגין נזקי רטיבות בדירתו, אשר התבררה לפני בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו, ומשניתן ביום 30.1.2018 פסק דין המחייב הנתבעת בתשלום פיצויים בסך של 2,500 ש"ח, מושקת התובע מהגשת התביעה דנן מחמת 'מעשה בית דין'.
5. הצדדים עתרו במשותף בבקשה למינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום המקרקעין לבדוק דירות הצדדים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים ככל שנמצאו בדירת הנתבעת ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע.
6. בהסכמת הצדדים, הורתי בהחלטה מיום 21.3.2021 מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר דניאל אברג'ל מחברת "נו ליק" (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובע וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
7. ביום 7.6.2021 התקבלה בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין חוות דעת המומחה אשר ניתנה ביום 30.4.2021, לאחר שהמומחה ביקר בדירות הצדדים בבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/951/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(להלן - "חוות דעת המומחה"). בהתאם לממצאי חוות הדעת, בדירת דירת התובע לרבות באמצעות הדמיה תרמית, הדגימה נזקי רטיבות "בקרן קיר עם תקרת סלון מעל ויטרינה הגולשת מטה בקיר" (סעיף א' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה). עוד בהתאם לממצאי חוות הדעת, בדירת הנתבעת ליקויי איטום באדנית אבן סלון, אשר אינה מקורה וחשופה לגשמים, שעיקרם סדקים בשכבת האיטום בדופן הפנימית. בנוסף, מצא המומחה ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף הכוללים התקנה שגויה של 'אף מים' ללא אטימה ובשל כך זחילת רטיבות לתחתית אדנית האבן בעתות גשמים, וכן התפוררות של חיפוי קיר חיצוני (אדנית אבן) 'גרנוליט' הגורמת לחדירת מים לפני שטח הקיר החיצוני (סעיף ב' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה).

8. המומחה קבע כי הליקויים בדירת הנתבעת וברכוש המשותף הם הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובע, בהעריכו תרומתם לנזקי הרטיבות בשיעורים כדלקמן: דירת הנתבעת - 80% והרכוש המשותף - 20% (סעיף ג' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה).

9. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת וברכוש המשותף, וכן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

10. בהחלטה מיום 9.6.2021 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירת המומחה על חוות הדעת. ככל שהצדדים אינם מבקשים לעשות כן, הורתי לנתבעת ליתן עמדתה לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתה ולתיקון הנזקים בדירת התובע כשיעור חלקה היחסי, בהתאם לחוות דעת המומחה.

11. ביום 20.8.2021 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם התובע.

12. בהחלטה מיום 9.9.2021 נעתרתי לבקשת התובע והורתי מועד לחקירת המומחה ליום 20.2.2022, לאחר שהם יישמעו סיכומי טענות הצדדים בעל פה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/951/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. בהחלטה מיום 12.9.2021 נעתרתי לבקשת התובע שלא לחקור המומחה על חוות הדעת. עוד הורתי, בהתאם להחלטה מיום 9.6.2021 ומשלא באה בין הצדדים הסכמה לסיום המחלוקת, מועדים להגשת סיכומים בכתב.
14. הצדדים הגישו כתבי סיכומיהם, לאחר שניתנה בידם ארכה בהסכמה לעשות כן.
15. אפנה אפוא לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

16. הוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, מורנו לאמור:

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.

(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

17. מכוחה של הוראת דין זו חלה חובה מוחלטת על נציגות בית משותף וכן על בעל דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף או בדירה, בהתאמה, העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף. חובה זו חלה, מקל וחומר, כאשר הליקוי גרם לנזק בדירה בבית משותף ונציגות הבית המשותף ובעל הדירה האחרת לא פעלו לתיקון הליקוי. חובה מוחלטת זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיה של נציגות הבית המשותף או ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק" (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/951/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. בנסיבות דנן, מונה בהסכמת הצדדים מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לבדוק דירות הצדדים וליתן חוות דעת באשר לגורמי הרטיבות בדירת התובע והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
19. חוות דעת המומחה לא נסתרה על ידי הצדדים, אשר כאמור לא ביקשו לחקרו על חוות הדעת. בתוך כך, מצאתי כי חוות הדעת נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי. בגדרה, קבע המומחה לאחר בדיקתו דירות הצדדים בבית המשותף, הן ליקויים בחלקה הפנימי של אדנית האבן המצויה בדירת הנתבעת, הן ליקויים בחלקה החיצוני של אדנית האבן המהווה קיר חיצוני בבית המשותף.
20. בהתאם להוראת סעיף 3 לתקנון המצוי, הקובע כאמור חובה מוחלטת החלה על נציגות בית משותף ובעל דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף ובדירה, בהתאמה, הגורמים לנזקי רטיבות בדירה אחרת בבית המשותף, הנני ליתן צו עשה המורה חיוב הנתבעת לתקן הליקויים בדירתה.
21. הנני לדחות טענת הנתבעת לאחריות התובע לתיקון הליקויים באדנית האבן משפעל בעבר לתיקון ליקויים באדנית זו. בהתאם להוראת סעיף 3 לתקנון המצוי, החובה לתקן ליקויי האיטום בחלקה הפנימי של אדנית האבן המצויה בשטח דירת הנתבעת, רובצת לפתחה של הנתבעת. טענות הנתבעת לחבות התובע בתיקון ליקויים אלה בשל פעולות שביצע בעבר, לרבות ברשלנות, אין מקומן בגדרי תביעה זו. אלה נשמרות לנתבעת במלואן ובעניינן רשאית הנתבעת לנקוט כל הליך מתאים לפני בית משפט מוסמך, מבלי שיש בפסק דין זה כדי לחוות דעה כלשהי באשר לסיכוייו.
22. יתרה מזאת, לא מצאתי בחיוב הנתבעת בעבר בתשלום פיצויים לתובע בגין נזקי רטיבות בדירתו משום 'מעשה בית דין', מכוחו מושקת התובע מהגשת התביעה דנן. הכלל בדבר מעשה בית דין מקים מחסום דיוני, השתק, לפני בעלי דין המונע כל התדיינות נוספת ביניהם בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. כלל זה מושתת על עקרון סופיות הדיון שההצדקה לו בשני שיקולים עיקריים: האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/951/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מכוחו. השני, עניינו באינטרסים של בעלי הדין עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" (ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ - משכן נ' נגר, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.2.2009); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.9.2005); נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזורי (תשנ"א-1991), 12-15). לכלל בדבר מעשה בית דין שני ענפים. האחד, 'השתק עילה' המושתת על עקרון מיצוי עילת התביעה, לפיו קם מחסום דיוני לפני תובע המבקש להגיש תביעה בעילת תביעה זהה שנדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך בפסק דין סופי. השני, 'השתק פלוגתא' המקים מחסום דיוני לבעל דין המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה עובדתית שנדונה והוכרעה בפסק דין סופי (ע"א 735/07 צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי טפחות, פסקאות 23-25 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.1.2011)).

23. בנסיבות דנן, אין חולק כי תביעה קודמת בין הצדדים, שבאה לפני בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו (ת"ק 67847-03-17), לא כללה כל סעד שעניינו תיקון ליקויים בדירת הנתבעת, לרבות על דרך של מתן צו עשה. ממילא לא נדון ולא ניתן על ידי בית המשפט כל סעד בעניין זה. עניינה של התביעה דשם במחלוקת כספית שניטשה בין הצדדים לעניין עלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע. פסק הדין ניתן ביום 30.1.2018 לאחר שהצדדים הסמיכו בית המשפט לפסוק במחלוקת על דרך הפשרה, בהתאם להוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984. די באמור, כדי לדחות הטענה להשתק עילה לעניין הסעד למתן צו עשה לתיקון ליקויים בדירת הנתבעת.

24. יתרה מזאת, סבורני, על דרך הכלל, כי אין בפסק דין שניתן בתביעה למתן צו עשה לתיקון ליקויים בדירה בבית משותף או ברכוש המשותף הגורמים לנזקי רטיבות בדירה אחרת בבית המשותף, כדי להקים מחסום דיוני המונע מהתובע הגשת תביעה נוספת בעניין זה, כל אימת שנמצא כי לאחר ביצוע פסק הדין על מלוא חיוביו, שבה והופיעה בדירת התובע רטיבות. זאת, וודאי בחלוף זמן ממועד קיום פסק הדין, ובשים לב כי מעת לעת נגרמים ליקויים חדשים בדירות וברכוש המשותף בבית המשותף, לרבות בשל בלאי, אשר ברי כי על כל בעל דירה בבית המשותף ועל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/951/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- נציגות הבית המשותף, בהתאמה, לתקנם כפי החובה הרובצת לפתחם כקבוע בהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי.
25. אשר לטענה בדבר השתק פלוגתא לעניין חיוב הנתבעת בתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע, משנפסקו לזכות התובע פיצויים בגין תיקון נזקי רטיבות בדירתו בהתאם לפסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות, הנני לדחותה. זאת, לנוכח הישנות הליקוי בדירת הנתבעת, למצער אי תיקונו כדבעי לאחר מתן פסק הדין, ובשל כך הישנות נזקי הרטיבות בדירת התובע, כנתמך בחוות דעת המומחה.
26. לנוכח האמור לעיל, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתה, הכוללות כלשון המומחה בחוות הדעת, העבודות הבאות: "(1) פינוי תכולת אדנית אבן, גירוד שכבת איטום פגומה וניקוי יסודי של פנים שטח האדנית ומעקות האדנית, השלמת רולקות במידת הנדרש והחלקת פני שטח פנים האדנית; (2) מריחת שכבת פריימר ביטומני על גבי כלל שטח פנים האדנית וביצוע איטום מחודש באמצעות יריעות איטום או לחלופין איטום משחתי בכפוף להוראות היצרן, תקנים ישראלים וביצוע על ידי אוטם מוסמך; (3) בתום ביצוע עבודות האיטום, יבוצע מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 חלק 1 למשך 72 שעות" (סעיף ג' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה).
27. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת, כאמור בפסקה 26 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
28. בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים, תמציא הנתבעת לתובע אישור בכתב מטעם יועץ בתחום האיטום בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת בהתאם לחוות דעת המומחה ותקינותן. המצאת האישור בכתב תעשה באמצעות משלוח בדואר רשום עם אישור מסירה.
29. אשר לליקויים ברכוש משותף, הגורמים אף הם לנזקי הרטיבות בדירת התובע, כמפורט בחוות דעת המומחה, משלא התבקש צירוף נציגות הבית המשותף כנתבעת נוספת בתביעה, אין בידי ליתן צו בעניין זה. לצורך תיקון ליקויים אלה, על התובע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/951/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- לפעול אל מול נציגות הבית המשותף, בהתאם לחובה הרובצת לפתחה לתקן ליקויים ברכוש המשותף כקבוע בהוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי.
30. בהתייחס לנזקי הרטיבות בדירת התובע, אשר נגרמו בשל ליקויים בדירת הנתבעת וברכוש המשותף, הנני להורות חיוב הנתבעת בעלות ביצוע העבודות הדרושות לתיקונם לצורך השבת מצבה הפיסי של דירת התובע לקדמותו, בשיעור של 80%, כאמור בסעיף ג' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה. בהתאם, הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובע סך של 1,685 ש"ח, בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין.
31. בתוך כך, הנני להורות לתובע לבצע העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירתו לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, בתוך 30 ימים ממועד קבלת אישור בכתב מידי הנתבעת בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתה ותיקנותן, כאמור בפסקה 28 לעיל, וכן בכפוף להימצא אישור בכתב בידי התובע לביצוע עבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף בהתאם לאמור בסעיף ג' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה. זאת, משתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע מחייב תיקון מלוא הליקויים הגורמים לנזקים אלה, ובכללם הליקויים ברכוש המשותף.
32. העבודות לתיקון הנזקים בדירת התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, תכלולנה העבודות הבאות: "גירוד מוקדי הרטיבות; מריחת שכבת שפכטל על גבי שטח פגום והחלקתו עד להשגת שכבה אחידה; צביעת שטח בצבע מקשר כדוגמת 'בונדרול' או שווה ערך; צביעת מוקדים וסביבתם בשתי שכבות בצבע כדוגמת קיים להשגת גוון אחיד." (סעיף ה' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה). העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
- התובע ישמור בידו אסמכתה בכתב לביצוע עבודות אלה.
33. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/951/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין". אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך (ראו גם: תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 14-13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)).

34. ביישמי אמות מידה אלה בנסיבות דנן, שעיקרן קבלת התביעה, משמצא המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ליקויים בדירת הנתבעת הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע, ובנותני הדעת לשיעור תרומת ליקויים אלה לנזקי הרטיבות (80%) וכן להתנהלות הצדדים במסגרת בירור התביעה, לרבות הסכמת הנתבעת למינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ליתן חוות דעת במחלוקות שניטשו בין הצדדים ומשלא התקיים דיון בתביעה, הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובע הוצאות ההליך בסך של 2,000 ש"ח, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 3,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ב טבת תשפ"ב, 26 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו